

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 국민건강보험료 등 간접경비 사후정산 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 다다다다지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 다다다다지사(이하“다다다다지사”라 한다)에서는 내수면 지역 재생 및 활성화를 위한 인프라 구축을 위하여 “다다군 내륙어촌재생사업”(이하“다다군내륙어촌”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있고, 이에 대한 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요공사 계약내용

지구명	공사계약			준공(예정)일	비고
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 따르면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 “국민건강보험료 등 보험료”라 한다)를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 기성 또는 준공 대가지급시 기획재정부 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따라 국민건강보험료 등의 납부여부를 확인하여 사업자 부담분 납부금액으로 정산하도록 규정하고 있으며,

「건설산업기본법 시행령」 제83조(건설근로자퇴직공제 가입대상공사), 제34조의4(하도급대금의 지급 등) 및 제64조의3(건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액의 명시)에 따르면 건설근로자퇴직공제부금비(이하 “퇴직공제부금비”라 한다), 건설하도급대금지급보증서 및 건설기계대여대금지급보증서 발급수수료(이하 “하도급대금지급보증서 등 발급수수료”라 한다)는 지출내역 등 증빙서류를 확인하여 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 건설업자가 지출한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하도록 규정하고 있고,

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 내지 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에 따르면 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하도록 되어 있고, 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 금액에 대해서는 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 규정하고 있다.

그리고 「공사감독업무지침」 제42조(기성 및 준공 업무) 제1항 제3호 및 제4호에 따라 감독원은 시공자로부터 기성검사원 또는 준공검사원을 경유하는 때에는 국민연금보험료 등 사후정산 증빙자료, 산업안전보건관리비 등 목적외 사용금지 증빙자료 등의 첨부서류를 제출하도록 하고, 감독조서를 작성하여 소관부서장에게 제출하여야 하며,

특히, 본 사안은 감사실에서 실시한 2023년 수리시설개보수사업 준공실태 성과감사시 국민건강보험료 등 사후정산 업무처리 부적정으로 지적되었고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육 실시 및 감사내용 통보¹⁾ 조치한 바 있다.

따라서 부서에서는 계약상대자가 기성 또는 준공 요청 시 국민건강보험료 등 보험료와 퇴직공제부금비, 하도급대금지급보증서 등 발급수수료, 산업안전보건관리비 등 사후정산 하기로 한 경비항목에 대하여 납부확인서, 사용(정산) 내역서 등 증빙서류를 제출받아 납부금액 및 적정 사용여부 등을 확인하고 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 대대대대지사에서는 “대대군 내륙어촌재생사업 토목건축공사”를 시행하면서 2022년과 2023년 준공대가 지급 시

① 국민건강보험료 등 보험료는 계약상대자로부터 납부확인서를 제출받아 확인하고 납부확인서의 사업자 부담분 납부금액으로 정산하여야 했고,

1) 감사기술-174(2023. 9. 5.)호.

② 퇴직공제부금비, 하도급대금지급보증서 등 발급수수료, 산업안전보건관리비는 사용내역 등 증빙서류를 확인하여 실제 사용한 금액만큼 정산하여야 했으나

[표 4] 국민건강보험료 등 간접경비 정산 현황

구 분	당 초(A)*		정 당(B)		증 감(B-A)		비 고
	2022년	2023년	2022년	2023년	2022년	2023년	
합 계	0	0	0	0	0	0	

주: 2023년까지 정산된 금액(일반관리비, 이윤, 부가세 미포함 금액)
자료: 부서 제출자료 재구성

4. 관련부서 의견

조치할 사항 : 주의

사장(총무인사처장)은 공사 준공시 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 등 관계법령과 규정을 준수하지 않고 사후정산 업무를 소홀히 하여 국민건강보험료 등 간접경비를 과다하게 정산한 책임을 물어 가가가가본부 다다다다지사 3급 ○○○(現 농어촌연구원), 4급 ◆◆◆(이상 2명)에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 국민건강보험료 등 간접경비 사후정산 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 다다다다지사

조 치 부 서 가가가가본부 다다다다지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 다다다다지사(이하“다다다다지사”라 한다)에서는 내수면 지역 재생 및 활성화를 위한 인프라 구축을 위하여 “다다군 내륙어촌재생사업”(이하“다다군내륙어촌”라 한다)을 [표 1]과 같이 시행하고 있고, 이에 대한 주요 공사 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요공사 계약내용

지구명	공사계약			준공(예정)일	비고
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 따르면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 “국민건강보험료 등 보험료”라 한다)를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 기성 또는 준공 대가지급시 기획재정부 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따라 국민건강보험료 등의 납부여부를 확인하여 사업자 부담분 납부금액으로 정산하도록 규정하고 있으며,

「건설산업기본법 시행령」 제83조(건설근로자퇴직공제 가입대상공사), 제34조의4(하도급대금의 지급 등) 및 제64조의3(건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액의 명시)에 따르면 건설근로자퇴직공제부금비(이하 “퇴직공제부금비”라 한다), 건설하도급대금지급보증서 및 건설기계대여대금지급보증서 발급수수료(이하 “하도급대금지급보증서 등 발급수수료”라 한다)는 지출내역 등 증빙서류를 확인하여 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 건설업자가 지출한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하도록 규정하고 있고,

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 내지 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에 따르면 산업안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하도록 되어 있고, 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 금액에 대해서는 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 규정하고 있다.

그리고 「공사감독업무지침」 제42조(기성 및 준공 업무) 제1항 제3호 및 제4호에 따라 감독원은 시공자로부터 기성검사원 또는 준공검사원을 경유하는 때에는 국민연금보험료 등 사후정산 증빙자료, 산업안전보건관리비 등 목적외 사용금지 증빙자료 등의 첨부서류를 제출하도록 하고, 감독조서를 작성하여 소관부서장에게 제출하여야 하며,

특히, 본 사안은 감사실에서 실시한 2023년 수리시설개보수사업 준공실태 성과감사시 국민건강보험료 등 사후정산 업무처리 부적정으로 지적되었고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육 실시 및 감사내용 통보¹⁾ 조치한 바 있다.

따라서 부서에서는 계약상대자가 기성 또는 준공 요청 시 국민건강보험료 등 보험료와 퇴직공제부금비, 하도급대금지급보증서 등 발급수수료, 산업안전보건관리비 등 사후정산 하기로 한 경비항목에 대하여 납부확인서, 사용(정산) 내역서 등 증빙서류를 제출받아 납부금액 및 적정 사용여부 등을 확인하고 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 대대대대지사에서는 “대대군 내륙어촌재생사업 토목건축공사”를 시행하면서 2022년과 2023년 준공대가 지급 시

① 국민건강보험료 등 보험료는 계약상대자로부터 납부확인서를 제출받아 확인하고 납부확인서의 사업자 부담분 납부금액으로 정산하여야 했고,

1) 감사기술-174(2023. 9. 5.)호.

② 퇴직공제부금비, 하도급대금지급보증서 등 발급수수료, 산업안전보건관리비는 사용내역 등 증빙서류를 확인하여 실제 사용한 금액만큼 정산하여야 했으나

[표 4] 국민건강보험료 등 간접경비 정산 현황

구 분	당 초(A)*		정 당(B)		증 감(B-A)		비 고
	2022년	2023년	2022년	2023년	2022년	2023년	
합 계	0	0	0	0	0	0	

주: 2023년까지 정산된 금액(일반관리비, 이윤, 부가세 미포함 금액)
자료: 부서 제출자료 재구성

4. 관련부서 의견

조치할 사항 : 시정

사장(가가가가본부 다다다다지사장)은 과다 정산한 국민건강보험료 등 간접
경비를 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하고, 같은 조건
제20조에 따라 해당공사비 00,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.

(시정)